

7. 국유재산 인수 시 실태조사 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁부동산 인수 시 수탁 부동산의 현재 상태를 점검, 통지내용과 실제의 부합여부, 점유 현황을 파악한 후 재산실태조사 보고서를 작성하도록 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법)에 따르면 재산의 실태조사를 할 때에 국허기 건물, 불법건축물 및 소유자 불명의 물건이 존재하는지 여부 및 점유자 현황 등 재산의 현황을 조사하도록 되어 있으며
 - 같은 요강 제8조(실태조사 시 조치사항)에 따르면 재산의 실태조사 시 무단점유자가 있는 경우 무단점유 사실을 주지시키고, 점유기간에 대하여 변상금이 부과된다는 사실을 고지하고 자진 명도를 촉구하는 등 즉시 필요한 조치를 강구하도록 되어 있음
- 그런데, 2013. 4. 15. 광주전남지역본부에서 ‘전라남도 무안군 ♡♡면 ♡♡리 XXX-X, -X, -X’ 소재 국유재산을 소관청으로부터 인수하면서 2013. 11. 3. 실시한 실태조사 내용을 점검한 결과,
 - [그림 1]과 같이 인수 당시부터 지상에 불법건축물이 있었음에도 건축물이 없는 나대지 상태로 유상 대부중인 것으로 실태조사서를 작성·보고하는 등 건축물 존재 여부 및 점유자 현황 등 재산 현황을 제대로 조사하지 않았음

[그림 1] 인수 시 실태조사보고서 상 현황사진 및 항공사진

실태조사서 상 현황사진	2012년 ~ 2013년 항공사진
--------------	--------------------

“ 기재 생략 ”

- 그 결과 2016. 10. 4. ‘전라남도 무안군 ♠♠면 ♠♠리 XXX-X, -X’ 소재 국유지에 대한 민원⁵⁾이 제기될 때까지 피대부자가 아닌 제3자가 전대받은 불법건축물을 축조하였다는 사실을 인지하지 못하여 필요한 조치를 취하지 못한 사실이 있음

【 조치할 사항 】

- ◇ 광주전남지역본부장은 국유재산 인수 시 건축물 존재 여부 및 점유자 현황 등 국유재산 현황을 철저히 조사하지 않은 관련자 과장 000에게 주의 촉구하고, 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)

5) 2016. 10. 4. 민원인(000, 000)이 국유지(XXX-X, X) 상에 제3자가 ♠♠♠로부터 불법 전대 받아 불법건축물을 축조하였다는 민원을 제기하였으며, 해당 민원에 대하여 2017. 5. 2. 감사원에서 기획재정부로 감사요청, 2017. 6. 30. 기획재정부에서 공사로 자체조사 의뢰하여 2017. 7. 7. 자체 조사한 결과, 지역본부에서 전대 및 불법건축물 축조 사실을 확인한 후 기존계약 만료 처리, 무단점유자에 대한 명도 촉구 및 변상금 부과 등 사후 조치를 한 것으로 확인됨